

1501439-66.2020.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

ANTONIO CARLOS FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no , porque no dia 14/11/2020, nesta cidade e comarca, por que na noite do dia 13 de novembro de 2020, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacarei - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501439-66.2020.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501439-66.2020.8.26.0617 Controle: 2020/002025

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

ANTONIO CARLOS FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no , porque no dia 14/11/2020, nesta cidade e comarca, por que na noite do dia 13 de novembro de 2020, por volta das 19h30min, na Avenida Siqueira Campos, 1.338, Vila Martinez, nesta cidade e comarca, ANTÔNIO CARLOS FERNANDES, qualificado às fls. 07, 09/10, 14 e 16, subtraiu para ele a quantia de R\$ 233,00 em dinheiro,

além da carteira funcional, ambos de propriedade de Emerson Garcia de Alvarenga. Segundo apurado, no dia 13.11.2020, o Guarda Municipal Emerson perdeu sua carteira contendo dinheiro (R\$ 233,00), carteira funcional, cartão de banco e outros papeis.

No mesmo dia, uma munícipe encontrou a carteira e, por volta das 19h30min a entregou na Central da Guarda Municipal, nas mãos do denunciado, que subtraiu para si o dinheiro (R\$ 233,00) e carteira funcional de seu colega de farda. Em seguida, entregou a carteira com os demais documentos ao subinspetor Antônio Marcos Cândido, que devolveu à vítima.

Ocorre que a vítima deu falta do dinheiro e de sua carteira funcional, razão pela qual os guardas municipais foram à casa de ANTÔNIO CARLOS que, após ser confrontado, exibiu o valor e documento, dizendo que havia caído dentro de sua mochila.

Contudo, em sede policial, interrogado, o denunciado confessou o furto e disse estar muito arrependido (fls. 07).

Concedida liberdade provisória (fls. 47/49).

Foi proposto acordo de não persecução penal (fls. 82).

Determinada a instauração de incidente para averiguar a sanidade mental do acusado (fls. 212/213).

Foi homologado o laudo que apontou ser o réu absolutamente incapaz (fls. 233).

Recebida a denúncia (fls. 247/248), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Ausentes os elementos para a configuração da absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes.

Encerrada a instrução, por intermédio de debates orais, deduziram suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é improcedente.

A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 16/18, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Em seu interrogatório, o réu permaneceu em silêncio.

A vítima GCM EMERSON GARCIA DE ALVARENGA disse que no dia dos fatos tinha ido até o porto médico e perdeu sua carteira com dinheiro e sua carteira funcional. Disse que aproximadamente 30 minutos após perder a carteira foi informado que um munícipe encontrou sua carteira e entregou para o réu que a deixou com outro guarda municipal. Disse que ao receber a carteira deu falta do dinheiro e de sua identificação funcional. Disse que a munícipe informou que entregou a carteira com o dinheiro e com sua identidade funcional. Disse que foram até a casa do réu juntamente com o corregedor da guarda municipal, e foram atendidos pelo esposa do acusado que autorizou a entrada. Disse que o réu também estava no local e após conversarem com o acusado ele tirou seu bens de uma mochila. Disse que recuperou a totalizadade do dinheiro e a carteira funcional. Narrou que registraram a ocorrência em Jacareí porque os fatos se deram no interior da guarda nesta comarca.

A testemunha GCM MARCEL TADEU PEDRO DE OLIVEIRA disse que na época dos fatos era inspetor chefe da guarda municipal e recebeu uma ligação de Emerson lhe relatando que havia perdido a carteira com dinheiro e com a carteira funcional. Disse que uma munícipe encontrou a carteira e entregou para o acusado, que na

época era guarda municipal. Disse que o réu entregou a carteira para outro guarda municipal, já sem o dinheiro e a carteira funcional. Disse tomou conhecimento que o réu havia se apropriado dos bens da vítima. Disse que foram até a residência do réu e foram recebidos por sua esposa e o acusado também estava no local e após conversarem com o acusado ele informou que a carteira funcional e o dinheiro da vítima estavam em sua bolsa. Disse que a apreensão dos bens foi acompanhada pela esposa do acusado. As testemunhas GCM JULIO CESAR BADÓ e ALLAN TESTA que também participaram da diligência, corroboraram o depoimento da testemunha.

A testemunha GCM ANTONIO MARCOS CANDIDO disse que recebeu a carteira da vítima das mãos do acusado que lhe informou que o munícipe tinha encontrado na rua. Disse que abriu a carteira na frente do réu e outras testemunhas e viu apenas documentos da vítima, sem dinheiro e sem a carteira funcional. Disse que informaram a vítima que lhes relatou que havia dinheiro e sua carteira funcional. Disse que verificaram uma postagem nas redes sociais da munícipe que entregou a carteira e viram que naquele momento a carteira continha o dinheiro e carteira funcional. Disse que foram até a residência do acusado e lá foram localizados os bens da vítima.

A testemunha ALLAN PAIVA TESTA corregedor da guarda municipal de Jacareí/SP. Disse que no dia dos fatos estava em sua casa, quando verificou na rede social que uma munícipe havia localizado uma carteira com a funcional de um servidor da guarda municipal de Jacareí/SP. Disse que por volta das 20:30 horas do mesmo dia, o comandante da guarda civil entrou em contato para informar o desaparecimento da funcional e do dinheiro que estavam na carteira do servidor que foi entregue para o réu. Disse que em seguida o secretário também ligou para relatar o acontecido, dizendo ainda que o réu não atendia as ligações telefônicas. Disse que em conversa na sede da Guarda Municipal de Jacareí/SP, decidiram se dirigir até a residência do réu para verificar a informação. Disse que foram atendidos pela esposa do réu que chamou o marido para conversar no portão. Disse que inicialmente o comandante conversou com o réu sobre os fatos, sendo pelo réu dito que da forma que recebeu entregou a carteira. Disse que a esposa do réu os convidou a ingressar na residência, sendo aceito por todos que se dirigiram para a garagem da casa. Disse que falou para o réu que teriam que se dirigir a delegacia pois, se tratava da funcional de um servidor e que a última informação é que teria sido entregue à ele. Disse que o réu demonstrou certa preocupação indagando se seria prejudicado por este fato. Disse que logo em seguida o réu pegou uma mochila e retirou de dentro dela o dinheiro e a identidade funcional do servidor.

A informante MARIA CRISTINA PARAGUAY FERNANDES disse que não presenciou a apreensão do dinheiro e da carteira funcional e não foi informada que o réu seria levado até Jacareí, só lhe disseram "que iriam até ali com ele e já voltavam". Disse que após os fatos seu marido nunca mais falou. Disse que na época ela já fazia tratamento psiquiátrico mas, no dia teve um surto e nunca mais se recuperou. Disse que atualmente o réu faz uso de medicamentos controlados e tratamento psiquiátrico.

Pois bem.

Explicitados os fatos e diante do quanto restou apurado, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Segundo restou comprovado após a dilação probatória, o réu subtraiu o dinheiro e a carteira funcional da vítima. Embora o réu tenha ficado em silêncio durante o interrogatório judicial, confessou as imputações perante a autoridade policial. Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real. Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a

ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.
É esse exatamente o caso dos autos.

Isso porque as testemunhas, colegas de farda do réu, confirmaram que o denunciado estava em poder dos bens da vítima e confessou a autoria do delito.
Contudo, nos termos do art. 26, caput do Código Penal, impõe-se a absolvição do acusado, tendo em vista a inimizabilidade reconhecida no laudo médico pericial (cópia de fls. 227/232), que definiu: "É pessoa que tem prejuízo na sua capacidade de entendimento e determinação. Apesar de não haver documentos médicos da data dos fatos, considerando o diagnóstico de Esquizofrenia contidos nos autos, e início de transtorno mental em meados de 2018, pode-se supor que tinha prejudicada sua capacidade de entendimento e determinação quanto a ação que lhe é imputada".

Destarte, diante do reconhecimento da inimizabilidade do réu, de rigor a prolação de sentença absolutória imprópria, em que o acusado, muito embora seja absolvido da imputação que lhe foi formulada na denúncia, terá contra si aplicada uma medida de segurança.

Em que pese se tratar de crime apenado com reclusão, o tratamento ambulatorial será aplicado, até porque indicado pelos peritos médicos que o examinaram.

Assim, o comando legal inserto no art. 97 do CP deve ser interpretado com cautela, de forma que a finalidade precípua nele inserta seja obedecida: o inimputável deve ser tratado e não punido. Dessa forma, considerando as condições do agente atestadas no laudo pericial, bem como ausência de periculosidade, acolho o parecer médico para aplicar ao acusado a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial.

Por fim, muito embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 182 do CPP), em se tratando de perícia médica e, não dispondo esta magistrada de conhecimentos técnicos nessa área, mister o acolhimento integral do indicado pelos peritos. Se o tratamento ambulatorial é o melhor e o mais adequado ao acusado, assim deve ser aplicado.

Assim, com fulcro no art. 97 do Código Penal e pelos motivos acima esposados aplico medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, observados os §§ 1º a 3º do art. 97 do Código Penal.

Isto posto, declaro ANTONIO CARLOS FERNANDES ABSOLUTAMENTE INIMPUTÁVEL, a teor do disposto no artigo 26, caput, do Código Penal e JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que lhe é movida absolvendo-o, com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, da acusação de prática do delito narrado e capitulado na denúncia, impondo-lhe MEDIDA DE SEGURANÇA, de acordo com o artigo 96, inciso I, do Código Penal, consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, observados os §§ 1º a 3º do art. 97 do Código Penal, submetendo-se à avaliação bimestral, com relatórios pormenorizados.

Faculto o apelo em liberdade.

Comunique-se o teor desta sentença à representante legal da vítima.

Sem custas.

P.R.I.C.

Jacarei, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA